

SÉANCE 8 - LE PACS ET LE CONCUBINAGE

Commentaire de Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 septembre 2020, 19-10.477, Publié au bulletin

En l'espèce, deux concubins ont souscrit deux emprunts pour financer les travaux d'une maison d'habitation édifée sur le fonds dont la femme était l'unique propriétaire. Après leur séparation, l'ancien concubin s'est prévalu d'une créance sur le fondement de l'article 555 du Code civil.

Par un arrêt en date du 16 octobre 2018, la Cour d'appel de Toulouse a rejeté sa demande. Celle-ci a jugé que le remboursement de l'emprunt constituait une participation normale aux charges de la vie commune tout en excluant l'application des dispositions de l'article 555 du Code civil. L'ancien concubin décide alors de former un pourvoi en cassation aux moyens « que lorsque l'un des concubins a participé, sans intention libérale, par des fonds ou par sa propre main d'oeuvre, à la réalisation ou au financement de constructions édifées sur le terrain de l'autre concubin, le premier a droit à une indemnisation, sans que puisse faire obstacle à son droit à remboursement la considération que les sommes qu'il a versées constitueraient une participation normale aux charges de la vie commune ».

La question se pose alors de savoir si un concubin peut-il être considéré comme un tiers possesseur au sens de l'article 555 du Code civil dès lors qu'il a financé les travaux d'une maison d'habitation édifée sur le fond de sa compagnie ?

À cette question la Cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel. Elle considère en effet qu'« après avoir énoncé à bon droit qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées, l'arrêt constate, d'une part, que l'immeuble litigieux a constitué le logement de la famille, d'autre part, que Mme E... et M. S..., dont les revenus représentaient respectivement 45 et 55 pour cent des revenus du couple, ont chacun participé au financement des travaux et au remboursement des emprunts y afférents. Il observe que M. S..., qui n'a pas eu à dépenser d'autres sommes pour se loger ou loger sa famille, y a ainsi investi une somme de l'ordre de 62 000 euros entre 1997 et 2002, soit environ 1 000 euros par mois. ». Elle ajoute que « De ces énonciations et constatations, faisant ressortir la volonté commune des parties, la cour d'appel a pu déduire que M. S... avait participé au financement des travaux et de l'immeuble de sa compagne au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555 du code civil, de sorte que les dépenses qu'il avait ainsi exposées devaient rester à sa charge. »

Dans son arrêt, la Cour de cassation fait obstacle à la demande d'indemnisation du concubin solvens (§1.) ce qui a pour conséquence de ramener le concubinage dans une dynamique communautaire (§2.).

§1. — Les limites critiquables à l'indemnisation du concubin *solvens*

Conçu comme une union libre, le concubinage implique sur le plan pécuniaire l'indépendance de l'un et l'autre des concubins laquelle implique l'application des mécanismes de droit commun (**A**). Or, en consacrant un obstacle à l'indemnisation du concubin *solvens*, la solution de la Cour de cassation se veut quelque peu détonante (**B**).

A) L'absence naturelle de statut patrimonial

- Imbibé de libéralisme, le concubinage est défini par le législateur comme « une union de fait » et se démarque ainsi du mariage et du pacte civil de solidarité. Le concubinage est caractérisé, par la liberté des concubins d'une part et par l'absence corrélative d'obligations réciproques, d'autre part.
- La liberté des concubins est induite des caractères informel et factuel du concubinage.
- Conçu comme une union libre, le concubinage implique sur le plan pécuniaire l'indépendance de l'un et l'autre des concubins. Cette indépendance se traduit généralement par une absence de statut et, spécifiquement, par l'inexistence corrélative d'une obligation contributive.
- En effet, la communauté de vie qu'implique le concubinage fait naître des coûts, des charges : se nourrir, se vêtir, se soigner, se chauffer, se loger, élever les enfants, les scolariser, etc.. Dans le mariage et le pacte civil de solidarité, ces coûts sont organisés par la loi à travers l'obligation de contribution aux charges du mariage et celle d'aide matérielle réciproque dans le pacte civil de solidarité. À l'opposé, le concubinage, on l'a vu, ne fait naître aucun statut patrimonial. En l'absence de dispositions claires sur la question, la Cour de cassation a logiquement toujours refusé de reconnaître une obligation contributive à la charge des concubins. Dans l'arrêt commenté, la Cour de cassation le rappelle clairement : « aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées ».

B) Le rejet contestable de la créance du concubin *solvens*

- En l'absence de statut patrimonial pré-établi, les concubins se voient appliquer les mécanismes issus du droit commun. Parmi eux, on peut citer l'indivision, l'enrichissement sans cause ou bien encore la société créée de fait. Du côté du droit des biens, les concubins, dans leur règlement liquidatif, ont été tentés d'invoquer la théorie du tiers possesseur, visée à l'article 555 du Code civil ou bien encore l'existence d'une obligation tacite de contribuer aux charges de la vie commune.
- Suivant les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 555 du Code civil, « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ». Il en résulte que le constructeur sur le terrain appartenant à autrui doit être un tiers pour pouvoir être indemnisé.
- Jusqu'à présent, la demande d'indemnisation du concubin constructeur était accueillie, dès lors que les conditions de l'article 555 du code civil étaient réunies (v. par ex. Cass. civ. , 3e, 2 octobre 2002, n° 01-00.002).
- Pour autant, dans l'arrêt commenté, la Cour de cassation refuse toute indemnisation au concubin ayant partiellement financé les constructions édifiées sur le terrain de sa concubine sur le fondement de l'article 555 du Code civil.
- Il s'agit là d'un nouveau cas d'exclusion, lequel, ajouté aux autres, limite, ensuite, les recours du concubin *solvens* au jour de la séparation.
- Tout en refusant l'application de l'article 555 du Code civil, la Cour de cassation considère que le concubin *solvens* avait « participé au financement des travaux et de l'immeuble de sa compagne au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante ». En ce sens, le concubin ne pourra pas solliciter le paiement de sa créance à l'encontre de l'autre concubin. Cette solution est désormais installée dans la jurisprudence (Cass. civ., 1re, 19 décembre 2018, n° 18-12.311).
- L'organisation de la contribution des concubins aux charges de la vie commune peut se trouver ailleurs que dans un contrat écrit. L'accord des concubins n'est pas forcément exprès, il peut en effet être tacite et se déduire de leur comportement respectif (pt. 5 : « De ces énonciations et constatations, faisant ressortir la volonté commune des parties, la cour d'appel a pu déduire [...]).

- En consacrant un obstacle supplémentaire dans l'indemnisation du concubin *solvens* fondée sur l'article 555 du Code civil, la Cour de cassation écarte la logique indépendantiste des rapports pécuniaires entre les concubins en faveur d'une dynamique communautaire.

§ 2. — L'attrait du concubinage dans une dynamique communautaire

Si la solution rendue par la Cour de cassation s'explique par la communauté de vie que les concubins partagent (**A.**), il n'en demeure pas moins qu'elle a pour conséquence de rapprocher les modes de conjugalité, ce qui est vivement critiquable (**B.**).

A) La communautarisation des rapports patrimoniaux entre les concubins

- Aux termes de l'article 515-8 du Code civil, le concubinage est caractérisé par la communauté de vie. Or, cette communauté de vie implique des coûts, des charges, au premier rang desquels dont le logement de la famille figure au premier rang de ces dernières.
- La vie de couple a un coût certain, même s'il revient effectivement moins cher de vivre à deux que de vivre séparément chacun de son côté. En réalité, la vie commune concrétise la vie de couple. Les concubins sont confrontés à des dépenses qui trouvent leur source dans la vie de couple. Celles-ci permettent en réalité de rendre compte de la vigueur du lien conjugal.
- L'acquisition immobilière, surtout lorsqu'elle concerne le logement familial constitue ainsi une dépense centrale au sein du couple. Le logement de la famille est pour le couple un lieu de partage et de stabilité ; il constitue en ce sens « un bien essentiel » (RUBELLIN-DEVICHI Jacqueline, « La famille et le droit au logement », *RTD Civ.*, 1991, n° 2, p. 245). D'ailleurs, la Cour de cassation souligne que les dépenses litigieuses concernent « le logement de la famille ».
- La solution rendue par la Cour de cassation au sujet de concubins s'apprécie au regard du particularisme du logement familial. Celle-ci n'est que la concrétisation d'une longue construction jurisprudentielle tendant à faire reculer le pluralisme des modes de conjugalité.

B) Le rapprochement détonnant des modes de conjugalité

- La solution rendue par la Cour de cassation illustre parfaitement l'essor d'un droit commun des couples relatif au financement du logement familial.

- Dans une approche très libérale, la jurisprudence admet de longue date que l'acquisition d'un bien immobilier puisse constituer une charge du mariage conformément aux dispositions de l'article 214 du Code civil. Pour ce faire, la Cour de cassation s'en remet à l'appréciation souveraine des juges du fond. Dès 1978, la Cour de cassation avait tenté d'inclure les dépenses liées à une acquisition immobilière dans le champ de l'article 214 du Code civil (Cass. civ., 1re, 24 octobre 1978, n° 76-12.557).
- Une solution analogue a été rendue au sujet des partenaires pacsés (Cass. civ., 1re, 27 janvier 2021, n° 19-26.140).
- S'il est plutôt cohérent de vouloir rapprocher le pacs et le mariage, les deux modes de conjugalité régissant la question de la contribution aux charges du mariage et pacs, ce rapprochement est plus étonnant en ce qui concerne le concubinage.
- Dans ce cadre, les trois modes de conjugalité sont traités par la jurisprudence de façon identique : l'époux, le partenaire pacsé et le concubin ne sauraient revendiquer une créance de remboursement lié au financement du logement familial.
- On ne peut que déplorer cette jurisprudence qui marque un recul du pluralisme des modes de conjugalité.